

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 848/2545 พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา โจทก์
นายพินิจหรือนิด อุปปะดง จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 174, มาตรา 176, มาตรา 185

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 15, มาตรา 66

การที่โจทก์บรรยายฟ้องและนำสืบเพียงว่า มี ส. มาเบิกความว่าได้ซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2543 โดยมีได้ระบุวันที่หรือเวลาที่กระทำความผิดให้แน่นอน เป็นการบรรยายฟ้องและนำสืบได้ไม่ชัดเจน แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ ก็ไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องจริง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2543 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัดจำเลยกับพวกอีก 1 คน ซึ่งหลบหนีไปได้ร่วมกันจำหน่ายโดยขายเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 จำนวน 10 เม็ด ไม่ทราบน้ำหนักแน่ชัดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2543 เวลากลางวัน จำเลยกับพวกดังกล่าวได้ร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำนวน 13 เม็ด ไม่ทราบน้ำหนักแน่ชัด และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543 เวลากลางวัน จำเลยเสพเมทแอมเฟตามีนโดยจำเลยได้รับประทานเมทแอมเฟตามีนเข้าสู่ร่างกาย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเหตุเกิดที่ตำบลบ้านราษฎร์ และตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวพันกัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543 เวลากลางวันเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยกระป๋อง 1 ลูก ชื่นกระสอบที่

ตัดสินแล้ว 1 ชิ้นซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการกระทำความผิดในข้อหา
จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 57, 66, 91, 102 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91, 83 และริบของกลางทั้งหมด

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง, 57, 91 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรม
เป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเสพเมทแอมเฟ
ตามีนจำคุก 6 เดือน ฐานร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุกกระทงละ 5 ปีรวม
2 กระทง เป็นจำคุก 10 ปี รวมจำคุก 10 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 5 ปี 3 เดือนริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานจำหน่ายเมทแ
มเฟตามีนเพียงกระทงเดียวจำคุก 5 ปี ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 6 เดือนเมื่อรวมกับโทษฐานเสพเมทแอมเฟตามีนที่ศาลชั้น
ต้นกำหนด เป็นจำคุก 2 ปี 9 เดือน ให้ยกฟ้องในข้อหาความผิดฐานจำหน่ายเมทแ
มเฟตามีนเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2543 เสีย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีน และจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2543 มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2543 หรือไม่ เห็นว่าการที่โจทก์บรรยายฟ้องและนำสืบได้แต่เพียงว่ามีนายสมพงษ์ เสนีราชมาเบิกความว่าได้ซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2543 โดยมีได้ระบุวันที่หรือเวลาที่กระทำความผิดให้แน่นอน เป็นการบรรยายฟ้องและนำสืบได้ไม่ชัดเจน แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพก็ตามก็ยังมีอาจรับฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องจริง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องโจทก์ฐานนี้ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล ทับเที่ยง-สุรพล เจียมจู่ไร-วิศณุ เลื่อมสำราญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ